

1502196-91.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BIANCA PROENÇA SOUZA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

BIANCA PROENÇA SOUZA e EVERTON BRUNO DUARTE foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502196-91.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502196-91.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BIANCA PROENÇA SOUZA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

BIANCA PROENÇA SOUZA e EVERTON BRUNO DUARTE foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 1º de outubro de 2020, por volta das 11h00, na Rua Alvorada, nº 134, Jardim São Daniel, nesta cidade e Comarca de Carapicuíba, previamente ajustados e em unidade de desígnios, mantinham em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 518 porções de cocaína pulverizada, com peso líquido de 378,8 gramas, 862 porções de maconha, com peso líquido de 2.294,31 gramas e 210 papérolas de crack, com peso líquido de 71,19 gramas, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 15 de outubro de 2020 (fl.65), o acusada foi citada (fl.73) e apresentada resposta a acusação (fls.79/81).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas e procedido interrogatório. Em debates orais, o Ministério Público pleiteou a absolvição da ré, o que foi ratificado o pedido ministerial.

Com relação ao acusado EVERTON, foi citado por edital e, até a presente data, não apresentou defesa preliminar e nem constituiu defensor, sendo suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do CPP, realizando-se nesta data a produção antecipada de provas (fls.144).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Acolho o pedido ministerial, impondo-se a absolvição da ré Bianca.

É incontroverso o encontro de expressiva quantidade de drogas na residência em que Bianca e Everton residiam, conforme teor do depoimento dos policiais, bem como da própria acusada, a qual afirmou que os entorpecentes foram localizados no quarto do casal, mas negou a propriedade ou ciência da existência do material ilícito no local.

Assim, cinge-se a matéria debatida quanto à efetiva participação da ré na prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 29 do Código Penal. E neste sentido, as provas são frágeis para vincular a ré ao delito.

Com efeito, a ré, nesta audiência, disse que desconfiava que seu marido Everton estava em envolvido com atividade ilícita, mas não tinha certeza. Relatou que nunca achou drogas na residência e nem tinha ciência que ele armazenava entorpecentes no quarto.

De fato, o histórico profissional e pessoal da ré é incompatível com a traficância, pois é primária e sempre exerceu trabalho lícito, estando há mais de um ano trabalhando, com vínculo empregatício. em uma ótica desta Cidade (fls. 136/142).

Além disto, as testemunhas de defesa, todas parentes do acusado, relataram que Bianca é pessoa honesta, sempre trabalhou e nunca se envolveu em atividade ilícita, ao contrário de Everton, cujas atividades também geravam desconfiança nos familiares.

Como já decidido pelo E. Tribunal de Justiça: "Não se descarta a possibilidade de que a corré tivesse conhecimento de que o réu mantivesse drogas na casa, mas daí a concluir que estivesse a ele associada para a prática da traficância a distância é grande. Aliás, a prova não permite a responsabilização dela sequer pelo tráfico, porque ter conhecimento de alguém que mantém droga em determinado local é fato atípico" ((TJSP; Apelação Criminal 1500073-93.2020.8.26.0066; Relator (a): Francisco Orlando; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2021; Data de Registro: 02/09/2021).

Neste contexto probatório, havendo dúvidas da autoria delitiva, a absolvição é de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO para ABSOLVER a RÉ BIANCA PROENÇA SOUZA, filho de Adriana Cristina Proenca e Adalberto Jose Souza, RG nº. 59.520.844,

do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se, por consequência, contramandado de prisão, com urgência.

Não há interesse recursal.

Certifique-se o trânsito e arquivem-se os autos.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

P.I.C

Carapicuíba, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA